

עין משפט‏**נר מצוה**

יב א מיי פ"ד מהל' תרומות הלכה א': ב מיי שם הל' נר טושע"י י"ד ס' שלא טעי' מו: יג ג מיי פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ד: יד ד מיי פ"א מהל' שלוחן הלכה א סמג עשין פכ טושע"י ח"מ סימן קפב סעיף א': בו ה מיי שם פ"ב הלכ' א ופ"ד מהלכות תרומות הלכה א סמג שם טושע"י שם ס' קפח סעיף א':

בו ד מיי פ"ו מהל' גירושין הלכו ו סמג עשין שם טושע"י אה"ע סימן קמח סעיף א': יז ז מיי פ"ד מהלכות תרומות הלכה טו [טושע"י י"ד ס' שלא טעי' ד:]:

יח ח מיי שם הלכה י ע"ש ב"י' [טושע"י שם סעיף לו]: ט מיי שם [ופ"א מהל' נחלות הל' נ טושע"י שם סעי' לח]: יח י מיי שם הלכה ז [טושע"י שם סעי' לו]:

הגהות הגר"א
[א] גמ' והם אוכלים עמו כמ"ל:

‏

מוסף רש"י

פיחת עשרה. שתרם אחד מארבעים צעין יפה או הוסיף עשרה. שתרם אחד מששים (בבדות אה. סוכה"ט. אה. ס. תריוו גס אה. ס. מהכל נפקא לן אה. ס. שלוחו ול אדם כמותו לתרומה, שהשליח שתרם תרומתו תרומה (ב"מ כג.) במחשבה. נותן עניו כלז זה לטם תרומה ואוכל כלז ואעפ"י שלא הפריש ונפקי מנחשג (גיטין לז.) שמשגז ואומר עני לוגין יין שאני עומד להפריש הרי כן תרומה כדלמריין גבי לוקח יין מביין המוכים ולהכי קרי ליה מחשבה משום דלוינו מונה אומן איני טעון ענינו כלז זה ואוכל כלז אחר (בבדות נט וע"ש בבתי"א. אם שלז נשחט ראשוין. הואיל והם אמרו לו שחוט עלינו, על שלז הם נמנין ושוב אין יסולין להינמות על שלהן, ושלזן יפקי דפסח כלז צעלים הוא ואוכלין כולן משלו (פסחים צח.) מזה אה. בני ברית. מהולס וכלז כבדות מנות. אף שלוחכם בני ברית. לאפוקי עובד כוכבים, אלז עבד בן ברית הוא דכתיב (דברים כט) מחוטב עץך (גיטין כג.) דנעיין דומיל דמשלש שהיו דיניו טהגין וז (ב"מ צב.) העובד כוכבים והכותי שתרמו תרומותן תרומה. ואסורה לזרים דכתיב אין קנין לעמים כתיב נאך ישראל לעמים נאך ישראל העשירי מקדושת מעשר והקדש העממי' הקדש כדלפינן [וחלין יג:] מלש' אש לרבות את העממי' שטורין גמרי' ועבות כשראל (גיטין כג.) ולא אריסיין. על חלקו של בעל הבית (שם כג.) ולא שותפין. אין יכול לתרום על חלק חצרו שלא מדעתו (שם.) ולא התורם את שאינו שלו. הך סופא טעמא דרישא, כלומר אהם ממעט התורם שאינו שלו, והכי כולשו שאינו שלו יטעו, לא נמי זו ואין לזכר לומר זו קמין (שם.)

מא:

פיחת י' או הוסיף י' תרומתו תרומה. פי' כקוטרס פיחת שתרם א' ממ' וקאלי פיחת אבעל הבית וי"מ איפכא דפיחת שתרם אחד מששים וקאלי פיחת אחרומה מ"מ משמע היכא דתרם השליח ואפי' אתא בעה"כ ואמר לו לא היה בדעתי לכך אפי"ה תרומתו תרומה

וקשה דמאי שנא י' מדהא דלמר (ב"מ דף כב.) האומר לשלוחו לא ותרוס והלך ותרום אס א"ל בעה"כ כלך אלז יפות אס נמללו יפות מהן תרומתו תרומה ואס ללו אין תרומתו תרומה ומוקי לה התם כגון דשויה בעה"כ שליח ואפי"ה אין תרומתו תרומה כיון שלא פירש לו כהדיא שמתרזה ליפות וי"ל דהתם היינו טעמא לפי שאין דרך בני אדם לבדור היפות כדי לתרום אלא הבינויים^[א] אלז הכא דיג הרבה בני אדם דדרכן לתרום צעין יפה מצי למימר ליה להכי אדמתריך^ב ובטלת דעתך אלז דעתי למה שאדמתיך: **מה לגירושין שבן ישנן חור.** אלז לא מצי למימר שכן ישנן בע"כ כי ההיא דלעיל דאיכא למימר קידושין יוכיחו אלז לעיל לא מיימי ליה אלא גבי קידושין: **שבן ישנה** במחשבה. ומיהו קידושין הוו אמו מתרומה ומגירושין דכי פרקת מה לגירושין שכן ישנן בע"כ תרומה תוכיח מה לתרומה שכן ישנה צמחשבה גירושין יוכיחו ומיהו מהיקשא דולא^ה והיתה לא הוה מצי ^ו מפיק דאינטריך לשאר דשותי^ו: **נפקא ליה מדר' יהושע בן קרח.** וא"ת אמאי לא יליף שלוחות מהני צדקשים משחיטת פרו של אהרן מדלאתריך לומר שהיה צבעלים כדכתיב (ויקרא טז) ושחט את פר החטאת אשר לו מכלל דנשאר קדשים לא צעין^ו צעלים^ג וי"ל דהא דממעטינן מפרו של אהרן היינו חטאת דווקא דומיא דפרו של אהרן וה"ט משום דנחטאת כתיב אותו^ו לפני בע"כ^ו והלכך כיון דלא אימא לכתין מקריבין אותו בע"כ דין הוא שיעשה שליח אלז שאר קרבנות^ו דלא מקריבין בע"כ לא הוה ידעינן שיכול לעשות שליח אי לא דנפקא ליה מדר' יהושע בן קרחה: **שבן ישנן במחשבה.** תרומה דכתיב (צמדצר יח) ונחשז לטם תרומתכס וקדשים (צמדצר דבדרי המים (ז כט) כל דביי לב עולות: **העובד כוכבים והכותי** שתרמו תרומתן תרומה. פירש הקונט' ליאסר לזרים דקסצר אין קנין לעובד כוכבים כאך ישראל להפקיע ומירוח העובד כוכבים אינו פוטר מן התרומה וצמנחות (דף סז.) יליף טעמא מדגנך דגנך תרי וימני למעוטי דיגון עובד כוכבים ואין מעעוטי אחר מעעוט אחר מעעוט אחר מעעוט אחר מעעוט אחר מעעוט. אס נפלה לחולין אוסרתה: **ומייבין עליה חומש.** האוכלה צשוגג: **ור' שמעון פוטר.** דקסצר אין מירוח העובד כוכבים חייב בתרומה ויליף לה מדגנך ולא דיגון עובד כוכבים צמנחות (שס) ולדדייה ליכא מעעוטי אחר מעעוטי דמלריך להו כריכי: **אסם גס אסם למה לי.** פשיטא דלא הוי עובד כוכבים שליח דהא לימיה בתרומה דנפשיה: **אינטריך.** לרצויי שליח לתרומה משום דכתיב אהם למעוטי אריסים מלתרוס חלקו של בעה"כ ואפטורופוס יתומים והתורס אהם שאינו שלו שלא מדעתו אימא למעוטי נמי שליח להכי אינטריך גס לרצויי: **הניחא לרבי יהושע.** דנפקא ליה שלוחות דקדשים מושחטו אותו:

האיש מקדש פרק שני קידושין

פיחס י'. שתרס אחד מארבעים: תרומתו תרומה. דלמר ליה כהכי אדמתיך^ו: **מנלן.** דשליח תורס: **גס אהס.** כן תרימו גס אהס והאי גס יתירא הוא: **צמחשבה.** נותן ענינו כלז זה ואוכל כלז זה^ו דכתיב (צמדצר יח) ונחשזק: **ואמרו לאחד.** מצני כחורתס: **לא ונקש.** פסח האכזר: **וכן אוכלין עמו.** שהרי עשאוהו שליח לשחוט ושלחן פסול: **מנלן.** דשלוחו של אדם כמותו לשחיטת קדשים: **אלז קדשים.** אפי' תרומה חול הוא אללו: **רוב מעשים.** כל עבודת הקרבתס ע"י כהנים שהס שלוחסי^ו: **הי סיפי גרסי': שכן ישנן צמחשבה.** קדשים נמי אימנהו צמחשבה^ז (וכן נמי פסול קדשים ופיגול ע"י מחשבה הס כאים) גמר כלבו לומר שזר זה עולה הרי הוא עולה כדתי' צצצועות צפ"ג (דף כז:) מולא שפתיס^ו אין לי אלא שהולא צשפמי גמר כלבו מנין ת"ל^א כל נדיב לב עולות: **ותיסי מהנך.** מה קדשים שכן קדש ישנן צשליח תרומה שהיא חול לא כל שכן מה לקדשים שכן רוב מעשיהס ע"י שליח גירושין יוכיחו מה לגירושין שכן ישנן חול אלז תרומה קדשים יוכיחו וחזר הדין הלז השוה צבהן שישנן ע"י עצמו ושלוחו כמותו אף אני אציא תרומה: **לכדר' ינאי.** להכי כתב גס לרצויי שליח משום דצעי לאקושי למשלחו למימר דצעובד כוכבים פסול: **לפי שאינו כו'. אלמא** לא צעי קרא דמסכרזא איה לן למימר דמידי דלא שייך ציה לא מתעביד עליה שליח: **לאו צר הסינרא הוא גרסי'.** אינו צשוס דז הימר אשת איש שאינו מגרש דהא אין לו קידושין: **ס"ג אלז עובד כוכבים הואיל ואימיה בתרומה דנפשיה: שטרמו.** את שלהן: **תרומתן תרומה.** ליאסר לזרים דקסצר אין קנין לעובד כוכבים כאך ישראל להפקיע^ו ומירוח עובד כוכבים אינו פוטר מן התרומה וצמנחות (דף סז.) יליף לה טעמא מדגנך דגנך תרי וימני^ו למעוטי דיגון עובד כוכבים ואין מעעוט אחר מעעוט אחר מעעוט אחר מעעוט. אס נפלה לחולין אוסרתה: **ומייבין עליה חומש.** האוכלה צשוגג: **ור' שמעון פוטר.** דקסצר אין מירוח העובד כוכבים חייב בתרומה ויליף לה מדגנך ולא דיגון עובד כוכבים צמנחות (שס) ולדדייה ליכא מעעוטי אחר מעעוטי דמלריך להו כריכי: **אסם גס אסם למה לי.** פשיטא דלא הוי עובד כוכבים שליח דהא לימיה בתרומה דנפשיה: **אינטריך.** לרצויי שליח לתרומה משום דכתיב אהם למעוטי אריסים מלתרוס חלקו של בעה"כ ואפטורופוס יתומים והתורס אהם שאינו שלו שלא מדעתו אימא למעוטי נמי שליח להכי אינטריך גס לרצויי: **הניחא לרבי יהושע.** דנפקא ליה שלוחות דקדשים מושחטו אותו:

פיחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו תרומה מנלן וכי תימא דיליף מגירושין מה לגירושין שבן ישנן חול אמר קרא אתם וגם אתם לרבות את השליח ונכתוב רחמנא בתרומה וניתו הנך ונגמרו מיניה משום דאיכא למפרך^ו שבן^ו ישנה^ב במחשבה והא דתנן ג'חבורה שאבך פסחה ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו והלך ומצא ושחט והן לקחו ושחטו אם שלו נשחט ראשון הוא אוכל משלו והם אוכלים וא' ושותים עמו מנלן וכי תימא דיליף מהנך מה להנך שבן ישנן חול אצל קדשים נפקא ליה מדרבי יהושע בן קרחה ^ודא"ר יהושע בן קרחה מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ^וושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד^ו אלא ^ומכאן דששלוחו של אדם כמותו נכתוב רחמנא בקדשים וניתי הנך ויגמרו מיניה משום דאיכא למפרך מה לקדשים שבן רוב מעשיהן ע"י שליח חדא מהדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי הי תיתי לא נכתוב רחמנא בקדשים ותיתי מהנך מה להנך שבן ישנן חול אצל קדשים לא נכתוב רחמנא בגירושין ותיתי מהנך מה להנך שבן ישנן במחשבה אלא לא לכתוב רחמנא בתרומה ותיתי מהנך ^וה"ג ואלא אתם גם אתם למה לי מיבעי ליה לכדרבי ינאי ^ודא"ר ינאי גם אתם ^ומה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית הא למה לי קרא מדרבי חייא בר אבא א"ר יוחנן נפקא ^ודא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן יאין העבד נעשה שליח לקבל גט מיד בעלה של אשה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין איצטריך ס"ד אמינא עבד דלאו בר היתירא הוא כלל אבל עובד כוכבים הואיל ואימיה בתרומה דנפשיה ^ודתנן יהעובד כוכבים והכותי שתרמו תרומתן תרומה אימא שליח נמי עביד קמשמע לן ולר' שמעון דפטור דתנן ^ותרומת עובד כוכבים מדמעת וחייבין עליה חומש ^וור"ש פוטר ^ואתם ^וגם אתם למה לי איצטריך ס"ד הא הואיל ואמר מר ^ואתם ^וולא אריסין אתם ולא שותפין אתם ^וולא אפוטרופוס אתם ^וולא התורם את שאינו שלו אימא אתם ולא שלוחכם נמי קמ"ל הניחא לרבי יהושע בן קרחה אלא לרבי יונתן דמפיק ליה להאי קרא לדרשא אחרנא מנא לן דתניא ^ורבי יונתן אומר מנין שכל ישראל כולן יוצאים בפסח

העובד כוכבים חייב בתרומה ויליף מדגנך ולא דיגון עובד כוכבים ולדידיה ליכא מעעוט אחר מעעוט דמלריך להו אכרובי עכ"ל וקשה לפי' דמשמע דלפיגי ציש קנין לעובד כוכבים וצפ' השולח (גיטין מז.) פליגי צה אמוראי ואין סכרז לומר דלפיגי תנאי צבלוגמא דלמוראי לכך פי' ר"י דת"ק סבר דלפי' יש קנין משכחת ספיר שצבאותו חייב בתרומה כגון שגדלה שליש צידי ^וישראלז ואי משום מירוח העובד כוכבים ^ודפוטר י"ל דמיירי שמרחו ישראל ואי משום זרעך ולא לקוחס^ו י"ל דמיירי שלקחס קודם מירוח ואח"כ מירחם ישראל ופטורז דלקוח אינו אלא אחר מירוח כן פי' ר"ת^ו וקשה דל"כ דומיא דהכי פוטר ר"ש ומאי טעמא וי"ל דטעמא כדלמך [וצנחנים] (דף מה.) דלמר ר"ש קדשי עובדי כוכבים אין בהם מעילה משום דילפינן חטא חטא מתרומה וצתרומה כתיב בני ישראל כולן יוצאים בפסח

מסורת הש"ס

א) צ"מ כב. ספרי ס' קדמ: ב) צכתי"י נוסף: מה לתרומה: ג) וצלה יג: ד) פסחים לח: ה) מכלמא ס' בא פשה ס גמריס עב: מיר יל: צ"מ לו. וברכות לד: חגיגה י: מנחות ג: לקמן מב. ו) ווחלין טט ע"א: ז) צכתי"י: אין הכי נמי: ח) גיטין כג: צ"מ (כב): טא: ט) גיטין כג: ע"ש, י) תרומות פ"ג מ"ט גיטין כג: ז) תרומות שם, ט) ע"י מוס' מנחות סז. ד"ה גזירה: ט) מיותר, ג) גיטין גכ, ז) ס' ע"י על זה ממלא צמות' כמנחות ב: ד"ה הכי זה ופירש"י דגיטין גכ, ט) פסחים עח: ונשט אימא ר' נתן, ט) צמנחות ק ע"א, ז) צכתי קמז טו"א, ק) וצלה יג ע"א: ר) וצליל כב ע"א, ט) רש"י מ"ז, ט) דברים כג, א) דה"צ כטו, ז) גיטין מז ע"א, ז) דברים יב, יז, וסס יד, כג, ד) וצ"ל מהא. ועי"ך, ז) וצ"ל שתיק, ו) וצלה ס ע"א, ט ע"צ, ו) מנחות יט ע"א, ח) ויקרא ד, כד, ט) עין ר"ס ו ע"א, י) ע' מהרש"א שמהפך הגירסא, ז) גיטין שס, ז) וצ"ל דפטור. רש"י, ט) צ"מ פח רע"ב, ז) וצכתי"י ע"י ד"ה טולגס, ט) צמדצר יח, יט:

‏

תורה אור השלם

1. כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ותתנם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן:

במדבר יר כח
2. והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה וישחטו אותו בל קהל עדת ישראל בין דערקבים: שמות יב ו

‏

גאון הש"ס

גמ' לרבות את השליח. עיי' צימות קא ע"צ מד"ה וקראו לו ויעברין דף ז ע"א מד"ה קרבנו: שם ישנה בכהשבת. עיי' גיטין לא ע"א מד"ה כך צמנחות מעשר: שם מכאן ששלוחו ש"א כמותו. עיי' פריש' צמנח' ס' ויקרא כ"ד י"ד דפסוק ורגמו אותו כל העדה: שם גם אתם למה לי. עיי' טורי אכן מונה י' ע"צ ד"ה מה המס:

‏

מוסף תוספות

א. והיו כמו טעות. מוס' כמנחות ג: דומיא לשליח שתרם א' משלושים. מוס' טוך. ב. כדאימא בכתובות ק. דאפשר בהאי אומדנא ושלחו סתם ודאי על דעת כן שלחו דאי לא הוה ליה לפרושה הלכך שגויותיהו עבדי. ירעב"א. ג. מכלל דשאר קרבנות אפילו ע"י שליח ובהה"ג אמרין כמנחות [יט.]. מוס' הלא"ה ד. וקנה ממנו הלכך אין פירשוהו